

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

10926/2557

ป.วิ.พ. มาตรา 93, มาตรา 125

บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ก.ส. 54 จำกัด

โจทก์

จำเลย

เมื่อจะเริ่มชุดท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือ
ในงานราชการของกรุงเทพมหานครพร้อมแบบแปลน ให้หน่วยงานสาธารณสุขปโภค
ทราบ แสดงว่าเอกสารเป็นสำเนาหนังสือราชการ ซึ่งต้นฉบับถูกส่งให้แก่หน่วยงาน
สาธารณสุขปโภคแล้ว จำเลยสามารถหาสำเนามาส่งศาลเป็นพยานหลักฐานเท่านั้น ซึ่ง
จำเลยระบุไว้ในบัญชีพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้นำมา
ถามค้าน ส. พยานโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้คัดค้านการยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมและการ
อ้างส่งเอกสารศาลจึงรับฟังเอกสารเป็นพยานหลักฐานในสำนวนได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 1,786,075.84 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,665,285.61 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 ลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยชุดเจาะถนนบริเวณซอยราชวิถี 2 ถนนราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นเหตุให้สายเคเบิลขนาด 1,500 คู่สาย สายเคเบิลขนาด 3,000 คู่สาย และอุปกรณ์หัวต่อของโจทก์ได้รับความเสียหาย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่า ต้องห้ามรับฟังหรือไม่ เห็นว่า ฝ่ายจำเลยมีนายศิวพล ข้าราชการตำแหน่งวิศวกรผู้ควบคุมงานของสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร เบิกความว่า เมื่อจะเริ่มขุดท่อระบายน้ำได้ส่งหนังสือตามสำเนาหนังสือพร้อมแบบแปลน ให้หน่วยงานสาธารณูปโภคทราบ แสดงว่าเป็นสำเนาหนังสือราชการ ซึ่งต้นฉบับถูกส่งให้แก่หน่วยงานสาธารณูปโภคแล้ว จำเลยสามารถหาสำเนามาส่งศาลเป็นพยานหลักฐานเท่านั้น ซึ่งจำเลยระบุไว้ในบัญชีพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555 และได้นำมาถามค้านนายสิทธิโชค พยานโจทก์ โดยโจทก์ไม่ได้คัดค้านการยื่นบัญชีพยานเพิ่มเติมและการอ้างส่งเอกสาร ศาลจึงรับฟังเอกสาร เป็นพยานหลักฐานในสำนวนได้

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(จิรนิติ หะวานนท์-พรเทพ อัมพรกลั่นแก้ว-พิศิฏฐ์ สุดลาภา)

ศาลแพ่ง - นายสุกิจชัย สิริชัยรังสรรค์

ศาลอุทธรณ์ - นายวีระศักดิ์ เสรีเศวตรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2381/2555

๒
ต้น

หมายเหตุ